

검찰공무원 근속승진 운영지침

제정 2012. 8. 14. 예규 제607호
개정 2013. 5. 27. 예규 제647호
개정 2013. 12. 12. 예규 제684호
개정 2016. 11. 30. 예규 제871호
개정 2017. 3. 16. 예규 제887호
개정 2019. 11. 15. 예규 제1031호
폐지제정 2023. 2. 28. 예규 제1340호
개정 2024. 4. 17. 예규 제1405호
개정 2024. 10. 8. 예규 제1448호

제1조 【목적】

이 지침은 검찰청소속 7급 이하 일반직 공무원의 근속승진 방법 및 운영에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조 【근속승진 운영기관 및 임용시기】

- ① 근속승진은 승진후보자명부 작성 단위기관별로 운영한다.
- ② 승진후보자명부 작성 단위기관 「직제」 상의 정원표에 일반직 6급 이하 정원이 없는 경우에도 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 제26조제3항에 따라 근속승진 인원만큼 상위직급에 결원이 있는 것으로 보고 승진임용을 할 수 있다.
- ③ 일반직 8급 이하 공무원은 「공무원 성과평가 등에 관한규정」 제29조에 따라 작성된 승진후보자명부에 의하여 당해직급 근속 승진기간 도달일 이후에 실시한다.

- ④ 일반직 7급 공무원은 「공무원임용령」 제35조의4제6항, 「공무원 임용규칙」 제7조제5항 및 「법무부 6급 근속승진 시행계획」에 따라 실시한다.

제3조 【근속승진 임용요건】

- ① 「공무원임용령」 제35조의4제1항의 기간 동안 재직하여야 하고, 근속승진기간 산정기준은 「공무원임용령」 제31조 각 항에 규정된 승진소요최저연수 계산방법에 의한다.
- ② 제1항에 따른 근속승진기간을 계산할 때에는 「공무원임용령」 제35조의4제2항을 합산한다.
- ③ 「공무원임용령」 제32조에 따른 승진임용 제한사유가 없어야 한다.
- ④ 근속승진인원에 해당하는 수에 대하여 「공무원임용령」 별표5에 정한 승진후보자명부 배수 안에 포함되어야 한다. 다만, 일반직 7급 공무원은 「공무원임용령」 제35조의4제5항에 따라 연도별로 합산하여 근속승진 후보자의 100분의 50에 해당하는 인원수 (소수점 이하가 있는 경우에는 1명을 가산한다)를 초과하여 근속승진 임용을 할 수 없다.
- ⑤ 「공무원 인재개발법 시행령」 제11조의3에 따른 승진임용에 필요한 교육훈련시간을 이수하여야 한다.

- ⑥ 검찰서기 및 마약수사서기는 대검찰청 「검찰청 7급 공무원 승진후보자 사전전형 지침」에 따라 합격하여야 한다.
- ⑦ 제4항에도 불구하고 「국가공무원법」 제73조의4제1항에 따라 강임된 공무원은 승진후보자명부에 올라 있지 않더라도 근속 승진 임용을 할 수 있다.

제4조 【근속승진 임용방법】

- ① 임용권자는 근속승진과 일반승진을 구분하여 심사절차를 거치도록 하고, 「공무원임용령」 제33조제1항 및 제34조의3에 정한 보통승진심사위원회의 심사를 거쳐야 한다. 다만, 근속승진 요건에 해당하는 경우 근속승진기간에 도달하기 5일 전부터 승진심사를 할 수 있다.
- ② 일반직 7급 이하 공무원이 근속승진을 희망하는 경우 별표1 「근속승진 임용신청서」, 별표2 「기관장 평가의견서」를 작성하여 임용권자에게 제출하여야 한다. 다만, 관리운영직군 공무원의 경우 별표1 「근속승진 임용신청서」, 별표3 「부서장 평가의견서」, 별표4 「본인 작성 근무실적서」를 작성하여 임용권자에게 제출하여야 한다.
- ③ 삭제
- ④ 대검찰청의 「검찰청소속 공무원 근무성적평가 운영지침」에 따라 직무수행실적·태도가 극히 불량하여 근무성적평가위원회

에서 최하위 평정등급인 "가"를 받은 직원, 「직무수행능력 개선대상 직원 관리 규정」에 따라 직무수행능력 개선대상 심사위원회에서 "직무수행능력 개선대상 직원"으로 지정된 직원은 근속승진 임용할 수 없다.

- ⑤ 징계·비위전력자는 대검찰청의 「비위 검찰공무원의 승진 및 전보 인사조치 기준」에 따라 승진여부를 결정한다.
- ⑥ 임용권자는 근속승진 임용대상자를 현재 근무 청에 근속승진 임용하고, 정기인사 시 일반전보 인사기준 및 근속승진 운영 지침에 따라 다른 청으로 순환 전보할 수 있다.
- ⑦ 임용권자는 승진심사위원회 심의를 거쳐 근속승진 대상자를 결정한 이후 지체 없이 별표5 서식에 따라 "근속승진 결과"를 검찰총장에게 보고하여야 한다.

제5조 【근속승진에 따른 정원 및 현원 관리】

- ① 임용권자는 「직제상의 정원」과 「근속승진으로 인한 정원」, 「직제상의 정원에 해당하는 현원」과 「근속승진으로 인한 현원」을 엄격하게 구분하여 관리하여야 하고, 근속승진 임용한 명단을 별표6에 따라 작성·관리하여야 한다.
- ② 「행정기관의 조직과 정원에 관한 통칙」 제26조제3항에 따라 상위직급으로 근속승진한 경우의 정원은 근속승진된 자가 당해 직급에 재직하는 기간 동안 근속승진된 인원만큼 근속

승진된 직급의 정원은 증가되고 종전 직급의 정원은 감축된 것으로 관리한다. 다만, 근속승진된 자가 다시 차상위직급으로 근속승진한 경우 당초 근속승진된 직급의 정원은 감축되고 차상위직급의 정원이 증원된 것으로 관리한다.

③ 근속승진된 자가 타기관 전출, 전직, 승진 등으로 당해직급에 재직하지 않는 경우(근속승진자 간 인사교류의 경우는 제외한다) 당초의 직급별 정원으로 환원된다.

④ 임용(전보)권자는 근속승진 임용한 대상자를 다른 청으로 전보하는 경우 6·7급 및 8·9급의 업무 분장을 고려하고, 별표7 근속승진 정원·현원 관리 인원 산정방법 안내에 따라 전보하여야 한다.

제6조 【근속승진자에 대한 전자인사기록 관리】

임용권자는 전자인사관리시스템(e-사람)을 활용하여 근속승진과 일반승진(시험·심사)을 구분하여 입력·관리하여야 한다.

제7조 【근속승진에 따른 충원 방법】

근속승진된 자가 상위직급으로 일반승진하거나 퇴직한 경우 그 인원만큼 근속승진으로 인하여 발생한 상위직급 초과 현원이 소멸하게 되므로 당해직급으로의 신규충원은 할 수 없고 그 인원만큼 하위직급에 결원이 발생한 것으로 보아 하위직급으로만 충원할 수 있다.

제8조 【근속승진자의 상위직급 승진 및 보직관리】

- ① 일반직 7급 이하 공무원이 당해직급을 근속승진한 경우에 상위직급의 수행능력이 인정되면 보통승진심사위원회에서 상위직급으로 일반승진을 할 수 있다.
- ② 근속승진 임용하는 경우 근속승진자의 담당업무를 당해직급 일반승진 임용자의 업무와 차별하여서는 아니 된다.

부칙(2012. 8. 14.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2012. 9. 1.부터 시행한다.

제2조 【근속승진 임용시기에 관한 특례】 2012. 7. 31.자 승진후보자 명부 작성에 따라 일반직 및 기능직 8급 이하 공무원에 대하여는 2012. 9. 1.자로 근속승진 임용한다.

제3조 【근속승진 임용에 대한 적용례】 이 지침에서 규정하지 아니한 사항은 「국가공무원법」, 「공무원임용령」, 「공무원임용규칙」에 따른다.

부칙(2013. 5. 27.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2013. 5. 27.부터 시행한다.

부칙(2013. 12. 12.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2013. 12. 12.부터 시행한다.

부칙(2016. 11. 30.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2016. 11. 30.부터 시행한다.

부칙(2017. 3. 16.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2017. 3. 16.부터 시행한다.

부칙(2019. 11. 15.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2019. 11. 15.부터 시행한다.

부칙(2023. 2. 28.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2023. 2. 28.부터 시행한다.

제2조 【종전 규정 폐지】 기존의 「검찰청소속 공무원 근속승진제 운영지침」은 폐지하고 본 규정을 제정한다.

부칙(2024. 4. 17.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2024. 4. 17.부터 시행한다.

부칙(2024. 10. 8.)

제1조 【시행일】 이 지침은 2024. 10. 8.부터 시행한다.

〈별표 1〉

보통승진심사위원회(일반직 7급 이하 공무원 근속승진)

검찰주사보 근속승진 임용신청서

소 속		직 급	
성 명 (한자)	홍길동 ()	생년월일	75. 01. 01
현 직급 재직기간	. . . ~ 현재 (00 년 00 월)	최초 임용일 (총재직기간)	. . . (00 년 00 월)
휴 직	총 회 (년 월)	휴직기간 및 사유	2008. 3. 3.-2009. 3. 2. 육아
상 훈	2007.12.30. 장관표창	징계(시기/종류)	
7급 승진전형	응시 회수 총 00 회	승진전형 합격일	2008. 4 . .

「공무원임용령」 및 「공무원임용규칙」 등에 의하여 검찰주사(보)·마약수사주사(보)·방호주사(보)·운전주사(보)로 근속승진 임용되기를 희망하므로 (검찰주사(보)·마약수사주사(보)·방호주사(보)·운전주사(보)) 근속승진 임용을 신청합니다.

20 . . .

신 청 인 : 홍 길 동 (서 명)

연락처 : 직장

휴대폰

검찰총장 귀하

보통승진심사위원회(관리운영직군 7급 이하 공무원 근속승진)

소 속		직 급	
성 명 (한자)	홍길동 ()	생년월일	75. 01. 01
현 직급 재직기간	. . .~ 현재 (00 년 00 월)	최초 임용일 (총재직기간)	. . . (00 년 00 월)
휴 직	총 회 (년 월)	휴직기간 및 사유	2008. 3. 3.-2009. 3. 2. 육아
상 훈	2007.12.30. 장관표창	징계(시기/종류)	

○○지방(고등)검찰청검사장 귀하

〈별표 2〉

보통승진심사위원회(일반직 7급 이하 공무원 근속승진)

기관장 평가의견서

대상자	소속	00지방경찰청	직급	검찰주사보	성명	홍길동
작 성 사 항						
평 가 항 목		내 용				
①국가관 · 공직관 · 직무전념의무 이행정도, 조직기여도 등		평가자(부서장)가 자필로 작성				
②검찰공무원으로서 청렴성, 품위예절 등 공사생활		평가자(부서장)가 자필로 작성				
③업무수행 능력 및 업무수행에 요구되는 전문지식		평가자(부서장)가 자필로 작성				
④업무처리의 적극성, 책임감, 변화에 대한 대응 능력		평가자(부서장)가 자필로 작성				
종합의견 (승진 적정성) ※ 긍정·부정적 의견을 반드시 모 두 작성		긍정적 의견 평가자(부서장)가 자필로 작성				
		부정적 의견 평가자(부서장)가 자필로 작성				
종합평가 (등급 중 한 곳에 필히 'O' 표시) ※ 평가등급은 절대평가임		매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
특 별 의 건		평가자(부서장)가 자필로 작성				
확인자 (기관장) 최종 의견		기관장이 자필로 작성				
20 . .						
평가자	직 위 :	성 명 :		(서명)		
확인자	직 위 :	성 명 :		(서명)		

〈별표 3〉

보통승진심사위원회(관리운영직군 7급 이하 공무원 근속승진)

부서장 평가의견서

대상자	소속	00지방검찰청	직급	사무운영서기	성명	홍길동
작 성 사 항						
평 가 항 목		내 용				
①국가관·공직관·직무전념의무 이행정도, 조직기여도 등		평가자(부서장)가 자필로 작성				
②검찰공무원으로서 청렴성, 품위예절 등 공사생활		평가자(부서장)가 자필로 작성				
③업무수행 능력 및 업무수행에 요구되는 전문지식		평가자(부서장)가 자필로 작성				
④업무처리의 적극성, 책임감, 변화에 대한 대응 능력		평가자(부서장)가 자필로 작성				
종합의견 (승진 적정성) ※ 긍정·부정적 의견을 반드시 모 두 작성		긍정적 의견 부정적 의견				
종합평가 (등급 중 한 곳에 필히 'O' 표시) ※ 평가등급은 절대평가임		매우우수	우수	보통	미흡	매우미흡
특 별 의 건		평가자(부서장)가 자필로 작성				
확인자 최종의견		확인자(차장검사, 지청장, 사무국장)가 자필로 작성				
20 . . .						
평가자	직 위 :	성 명 :			(서명)	
확인자	직 위 :	성 명 :			(서명)	

보통승진심사위원회(관리운영직군 7급 이하 공무원 근속승진)

대상자	소속		직급		성명	
1. 최근 2년간 근무실적(부서 및 담당업무, 근무실적 구분, 기재)						
2. 포상(격려) 및 징계(근태사항 포함)						
3. 자기평가 의견						
20 . . .						
작성자 : (서명)						

〈별표 5〉

근속승진 결과보고

○○지방검찰청

직렬명	현직급	성 명	생년월일 (연령)	현직급 승진일 (재직기간)	최초 임용일 (재직기간)	승진 후보자 명부순위	현 직급 휴직기간	현 직급 징계처분	근속승진 일자

〈별표 6〉

근속승진자 현황

○○지방검찰청

직렬명	현직급	성 명	생년월일 (연령)	현직급 승진일 (재직기간)	최초 임용일 (재직기간)	승진 후보자 명부순위	현 직급 휴직기간	현 직급 징계처분	근속승진 일자
검 찰	검 찰6								
	검 찰7								
	검 찰7								
	검 찰7								
	검 찰8								
	검 찰8								

〈별표 7〉

근속승진 정원·현원관리 인원 산정 방법 안내

수원지검 8급		수원지검 9급		비고
정원 5명	현원 5명	정원 5명	현원 5명	
1	김길동		김사또	
2	홍길동		변사또	
3	나길동		홍사또	
4	마길동		마사또	
5	추길동		박사또	



(실무사례 1) 수원지검 9급 홍사또가 8급으로 근속승진한 경우

구분		수원지검 8급		수원지검 9급	
정현원 변동	근속승진 前	정원 5명	현원 5명	정원 5명	현원 5명
	근속승진 後	정원 6명	현원 6명	정원 4명	현원 4명
1			김길동		김사또
2			홍길동		변사또
3			나길동		×
4			마길동		마사또
5			추길동		박사또
6			홍사또		

※ 수원지검 9급 홍사또가 근속승진 대상자가 되는 경우 수원지검에서 자체 승진하도록 조치하되, 청 정원관리는 9급 기본정원이 감축되고 근속8급 정원이 증가된 것이므로 9급 1명을 총원할 수 없음

(실무사례 2) 수원지검 근속8급 홍사또가 여주지청으로 전보된 경우

- 수원지검은 근속8급 홍사또를 전출시키는 경우 기본정원 9급 1명이 결원된 것으로 9급정원 1명을 충원 가능함

구분	수원지검 8급		수원지검 9급	
근속승진 정현원변동	정원 5명	현원 5명	정원 5명	현원 5명
	정원 6명	현원 6명	정원 4명	현원 4명
근속승진자 타청전보	정원 5명	현원 5명	정원 4명	현원 4명
1		김길동		김사또
2		홍길동		변사또
3		나길동		○(정원 환원)
4		마길동		마사또
5		추길동		박사또
6				

- 여주지청은 여주지청 9급 정원으로 근속8급 홍사또가 전입하였으므로 9급 기본정원으로 1차 산정하였다가 곧바로 근속8급 정원·현원 관리 방법(근속승진 실무사례1)에 따라 정원·현원을 8급으로 관리

구분		여주시청 8급		여주시청 9급	
근속승 진자 전입시		정원 5명	현원 5명	정원 5명	현원 4명
	↓	정원 5명	현원 5명	정원 5명	현원 5명
1			김춘자		오삼식
2			이춘자		이삼식
3			마춘자		박삼식
4			오춘자		김삼식
5			성춘자		홍사또
6					

구분		여주지청 8급		여주지청 9급	
근속승 진자 전입시		정원 5명	현원 5명	정원 5명	현원 4명
		정원 5명	현원 5명	정원 5명	현원 5명
	↓	정원 6명	현원 6명	정원 4명	현원 4명
1			김춘자		오삼식
2			이춘자		이삼식
3			마춘자		박삼식
4			오춘자		김삼식
5			성춘자		×
6			홍사또		

- 8급 근속승진자 1명을 수원지검에서 여주지청으로 전보하는 경우 외형으로는 수원지검의 8급 정원이 감소되고 여주지청의 8급 정원이 증원된 것처럼 보이나, 실제로는 수원지검의 9급 정원이 감소되고 여주지청의 9급 정원이 축소되면서 8급 정원이 증원된 것임
 - 따라서, 수원지검의 8급 근속승진자 1명을 여주지청으로 전출시키는 경우 수원지검에는 9급 1명을 전입시켜야 지속적인 정원 관리가 가능함
- ※ 청별 최초 정원을 기준으로 청별 배치를 결정하고, 근속승진자 현황을 고려하여 전보 조치함으로써 청별 정원 관리